

|        |            |
|--------|------------|
| 단위업무코드 |            |
| 등록번호   | 감사부-       |
| 등록일자   | 2021. 5. . |
| 공개여부   | 비공개        |
| 보존기간   | 영구         |

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 담 당 | 팀 장 | 부 장 | 실 장 | 상임감사 |
|     |     |     |     |      |

---

## 특정사안 감사 실시 결과 보고

---

( 직원의 의무 위반 )

2021. 5.

건강보험심사평가원

감 사 실

## I. 배경 및 목적

### □ 감사 배경

○ 인사부 조사 의뢰(2021.2.25.)

- □□실 ◇◇부 소속 4급 윤○○이 육아·간병휴직 기간 중 ◆◆대학교 법학전문대학원(이하, ◆◆대 로스쿨)을 졸업하고, 변호사 시험에 응시하는 등 휴직을 목적 외로 사용하였다는 내용으로 조사를 의뢰하였다.  
(인사부-539호 “조사의뢰”)

○ 익명신고 시스템을 통한 신고(2021.4.3.)

- □□실 ◇◇부 소속 4급 윤모 과장이 휴직 기간 동안 휴직의 목적에 맞지 않게 주간 대학원을 이수하였다는 내용으로 신고가 접수되었다.

### □ 감사 목적

- 조사 의뢰 및 신고와 같이 휴직의 목적 외 사용 행위가 있었는지 여부를 확인하여 사실로 확인된 경우 관련자에게 적절한 조치를 취하고, 유사한 사례의 재발을 방지하기 위함이다.

## II. 감사개요

### □ 감사 대상

- 4급 윤○○(□□실 ◇◇부 소속)

### □ 감사 범위

- 윤○○의 입사일로부터 복직일까지의 근태와 로스쿨 재학 및 육아·간병휴직 관련 제반 내용을 점검하였다.
  - 2014.2.1.(입사일)~2021.2.23.(복직일)

### □ 감사 기간

- 2021.4.28.(수)~2021.4.29.(목) (2일간)

### □ 감사 인원: 감사 반장 등 총 4명

### Ⅲ. 감사 결과

#### □ 휴직의 목적 외 사용 여부 관련

- (휴직자의 복직) 직원은 「인사규정 시행세칙」 제89조에 따라 복직 시 휴직이 목적에 맞게 사용되었는지 여부를 확인 받을 수 있고 휴직이 목적에 맞게 사용되지 않을 경우 인사상의 조치를 받을 수 있다.

##### 제89조(휴직자의 복직)

③ 제1항 및 제2항에 따라 복직을 할 경우 원장은 해당 휴직이 목적에 맞게 사용되었는지 여부를 확인할 수 있고, 그 결과에 따라 인사상의 조치를 취할 수 있다.

- (휴직 경위) 감사 결과, 윤○○은 육아 휴직원의 제출일(15.2.16.) 약 6개월 전부터 ① 법학적성시험('14.8.17.)을 준비(연가사용, '14.8.11.~14.)·응시하고, ② ◆◆대 로스쿨 면접('14.11.3.~'14.11.30.)에 응시하는 등 당초부터 로스쿨 진학을 예정하고 육아휴직을 사용한 사실을 확인하였다.
- (로스쿨 재학) 또한, 육아휴직 기간('15.3.23.~'17.6.16.) 및 간병휴직 기간('18.8.27.~'18.12.10.) 중 ◆◆대 로스쿨에 재학한 사실을 확인하였다.
- (휴직의 목적 외 사용 여부) 관련 사항을 종합해 볼 때, 윤○○은 로스쿨에 재학할 목적으로 육아·간병 휴직을 사용하는 등 휴직을 본래의 목적 외로 사용하였다.

#### □ 징계 의결 요구 시효 관련

- 「인사규정」 제57조제3항에 따르면 징계사유가 발생한 날부터 3년이 경과한 경우에는 징계의결 요구를 할 수 없다.

##### 제57조(징계의결 요구)

③ 징계사유가 발생한 날부터 3년이 경과한 경우에는 징계의결 요구를 할 수 없다. 다만, 금품 또는 향응의 수수, 공금횡령·유용, 채용비위의 경우는 5년으로 한다.

- 「인사규정」 제57조제3항의 '징계사유가 발생한 날'의 해석과 관련하여 다른 특별한 규정은 없으나, 「인사규정」 제57조제3항과 유사한 내용을

규정하고 있는 「국가공무원법」 제83조의2와 그 실무적 적용에 관한  
‘2019년 징계업무 편람’의 해석을 준용할 수 있다.

「국가공무원법」 제83조의2

① 징계의결등의 요구는 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년(제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년)이 지나면 하지 못한다.

<2019년도 징계 업무 편람 - 자. 징계사유의 시효와 특례>

- “징계사유가 발생한 날”이란 비위행위가 종료된 때를 의미함.
- 비위행위가 계속적으로 행하여진 일련의 행위라면 징계의결요구사유 중에 징계시효 기간이 경과한 것이 일부 있다 할지라도 징계시효의 기산점은 일련의 행위 중 최종의 것을 기준하여야 함.

- 위 해석을 적용할 때, ① 윤○○의 휴직기간 중 로스쿨 재학 행위 전체를 하나의 비위행위로 보고, ② ‘징계사유가 발생한 날’은 행위가 종료된 때인 ‘18.12.10.(‘18학년 2학기 종료일)로 볼 수 있다.

- 처분요구 및 징계의결 요구의 시점(‘21년 5월)을 고려하였을 때, 윤○○의 휴직기간 중 로스쿨 재학 행위는 발생한 날부터 3년이 경과하지 않아 시효가 완성되지 않았기 때문에, 해당 행위에 대한 징계처분 및 의결 요구는 가능하다.

#### IV. 처분 요구

- 윤○○은 당초부터 로스쿨 진학을 예정하고 육아휴직을 신청하였고, 육아·간병휴직 기간 중 ◆◆대 로스쿨에 재학하여 휴직을 그 목적에 맞지 않게 사용하였다.
- 이에 윤○○에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제89조 및 「인사규정」 제42조를 위반하였다고 판단하여, 「감사규정」 제33조에 따라 경징계 처분을 요구한다.